

מסורת הש"ס

א) קדושין יג: כסרות מה:
ב) גיטין ג: פג, ו) שם פז.
[תוספתא גיטין פ"ז],
ד) "ב"מ ד:י, ט) [לפנינו שם: מנינה דרישא ומינה דסיפא],
ו) כס"א: הכתיבה, ו) ווע"ע
מוס' ממונת נח: ד"ה ואיכא דלחנן, ט) ווע"י מוס' קדושין יג: ד"ה אמר ר"פ], ט) וע"י כש"ל, ו) ז"ל כהלמך ר"י דלחמך ר"ל, כש"ש, ט) ווע"י מוס' גיטין ג: ד"ה וגובה, ט) כש"ל, ט) כש"ל הא לא, ו) כש"ל, ט) ז"ל ומטעמא.
כש"ש, ט) כש"ל מה"ד,



הגהות הב"ח

א) גמרא שאני התם דבשבת:
ב) רשב"ם ד"ה הכי גרסינן וכו' עד מלוה ולא נעשו:



מוסף רש"י

שלשה גיטין פסולין.
לכתולה (גיטין ב.), ואם נישאת הולד כשר.
האי תנא לאו כר' מאיר סבירא ליה דלחמך עדי חתמיה כתיב, דלג"מ הולד ממזר (גיטין יז.
ע"ש ובתהוות הב"ח).
כתב בכתב ידו.
דיי העני, ואין בו זמן.
בגלוי וזמן נכתב (שם ב.) וזמן תקנתא דרבינא משום תא אחומו הלך הולד כשר (שם יז.).
ואין בו אלא עד אחד.
וכתב דיי סופר (שם ב.) פלגי גבי נגמ' איכא למ"ד לכתב ידו יתף אפילו היה אשמעינן לכתמיה לא וריכא אשמעינן דלפלו.
אין ט ע"א שם טקא הולד שר, ואיכא למ"ד לכתב סופר קלי ואפילו היה הולד כשר דספיקו הוה ליה כמקום עד שני משועבדים.
גובה מתנתה כגט זה מנכסים משועבדים, דמנן כמניות (פס.).
היוליה גט ואין עמו כתובה גובה מתנתה, לטעא לחתינה גובה מנכסים משועבדים אי שטר מלוה הוא גובה מנכסים משועבדים, שטר חוב נמי קרי גט כדלמתינן בעלמא (ב"ק לה.) וזנו חוב אפ"ן ט לחיות (שם ב.).

הדרן עלך מסכת בבא בתרא



מוסף תוספות

א. נ"א: ואומר ר"ח דהכא מיירי במלוה חתובה בתורה בגון נזקין ועידין וקרבן דאמר לעיל דשעבודא דאורייתא.
מוס' קדושין יג:



רבינו גרשום

בשטר ולהכי משלמין יורשין:
החזק כתב ידו בבי"ד.
שהעידו לפני ידו שזו כתיבת ידו לה מאי.
מי אמרינן כיון דהוחזק בבית דין דמי כמלוה בשטר וגובה מנכסים משועבדים אי דלמא כיון דלא חתימי עליו עדים הוה כמלוה על פה וגובה מבני חורין:
אמר ליה אף על פי שהוחזק כר, הוואיל דלא חתימי עליו עדים ר' אלעזר אומר א"ע

שאין עליו עדים.
אלא הוואיל שכתב בכתב ידו ונתנו לה בפני עדים כשר וגובה כתובה מנכסים משועבדים.
אלמא אף על גב (בלא חתימה) ודלא חתימין עדים עליה גבי ממשעבדי וקש"י לר' יוחנן.
ואי קש"י לך הויכי מצית מקשי גברא מנבאר מר' אלעזר לר' יוחנן.
הויכי (הכי א) בריית' היא ומברייא מצי מקשי.
ואמר לך ר' יוחנן הא לא קשיא לי היתם אמאי גבי ממשעבדי דאיכא כתובתה בידה דאיכא שטרא מעליא כתובה שעבד נפשי' אבל הכא דלא שטר מעליא הוא דאין עליו עדים כמא מצי גבי ממשעבדי:
ערב הוציא לאחר חיתום שטרות.

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

אמר רב פפא הלכתא כו'. לעיל [קטד]. פירשמי גביית מלוה מן היתומים וגם בפרק שום היתומים בעריבין (דף כב:).
אמר רבא הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומים כו': **בעא מיניה רבה דר גאן מרבי יוחנן הוחזק כסב ידו צבים דין מהו.**
לאחר זמן שמסר לו הלוה למלוה כתב ידו

שהוא חייב לו ממון וצא צב"ד והודה בפניהם שהוא כתב ידו וכתבו לו צ"ד הנפק הוא הנקרא אשרתא וקיום השטר:
מאי. מי אמרינן הרי הוא מעתה כשטר שיש בו עדים ויגבה ממשעבדי דאחריות טעות סופר הוה"ו דכל שטר מלוה ומכירה שחומתים בו עדים גוצין ממשעבדי כאלו כתוב בהן אחריות או דלמא קיום שטר אינו מועיל לשום שטר אלא להחזיקו צב"ד לכמות שהיה מקודש לכן שאילו ימותו עדים או לוה לא יוכל לטעון שטר זה מוזיק או צב"ד קיימוהו ויגבה בו המלוה וגם זו לא יגבה אלא ממני חורין ולהכי אהני צ"ד שלא יוכל לזה לומר אין זה כתב ידי:
פסולין. לינשא צו:
ואין עליו עדים. אלא שנמסר לה בפני עדים עדדי מסירה כרמי ליה **צדיעבד: הרי אלו כו'.** בגיטין [פי]. מפרש הרי אלו דרישא והרי אלו דסיפא"ס למעוטי מאי והתם מפרשא כולה: **כשר.** לכתחלה דקצירה ליה עדי מסירה כרמי:
וגובה מנכסים משועבדים. כלומר ואם שטר מלוה הוא אותו השטר הכתוב בכתב ידו ואין בו עדים אלא שמסרו בפני עדים גובה מנכסים משועבדים והכי מפרש **התם ר' יוחנן אליבא דר' אלעזר צפ' המציא תניינא** [גיטין כב:).
שאפי' בשאר שטרות גובה מנכסים משועבדים צדי מסירה בלצד. אלמא הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו ומסרו בפני עדים גובה ממשעבדי וכל שכן הוחזק צבית דין:
ה"ג שאני הסם דנשעת כסבה הוא דשעבד נפשיה. כשנכתב השטר נכתב כדי למסרו בפני עדים **שיהו עדי מסירה** במקום עדי חתימה הלכך כיון דלר' אלעזר עד מסירה כרמי כאליו נחתמו בתוך השטר דמי אכל אנו מיבעיא לן בזה"ל כתב ידו בעלמא ששמו של לוה חתום בו שה מסר לו במקום הודאה שלא יוכל לחזור ולכפור צו ולומר פרעתי כל זמן שחתימתו ציד מלוה **ט**) שלא נעשה השטר בלשון של שטר שעדים חתומים צו ואחר זמן החזיקו צב"ד וכשהלוה כמלוה על פה הויא ותו לא מנ"ו צ"ד צקיומן לעשותו שטר שיש צו אחריות נכסים שהרי לא לדעת כן נכתב מתחלה.
כן נראה צעייני שמועה זו וכן עיקר.
ואיזי דגרסי משעת הכתובה"ו ולא ירדו לשיטת השמועה: **פלוגי ערב.** הפסקי הענין ודלמא לא אסהדי עדים אלא אשטרא דלעיל לחוד:
ופלוגי ערב. וי"ו מוסיק על

ענין ראשון ועל השטר ועל הערבות חתימי סהדי:
ושאילו כשר. שעל הכל העידו עדים:
הלכה כמוסו. כר' ישמעאל דגובה מנכסים בני חורין:
חנוק מה לי אמר רבי ישמעאל דלמא משום גערא דחבריה שנחנק נמי גמר ומקנה או דלמא מתכוין הוא להאילו

שאין עליו עדים.
אלא הוואיל שכתב בתובה מנכסים משועבדים.
אלמא אף על גב (בלא חתימה) ודלא חתימין עדים עליה גבי ממשעבדי וקש"י לר' יוחנן.
ואי קש"י לך הויכי מצית מקשי גברא מנבאר מר' אלעזר לר' יוחנן.
הויכי (הכי א) בריית' היא ומברייא מצי מקשי.
ואמר לך ר' יוחנן הא לא קשיא לי היתם אמאי גבי ממשעבדי דאיכא כתובתה בידה דאיכא שטרא מעליא כתובה שעבד נפשי' אבל הכא דלא שטר מעליא הוא דאין עליו עדים כמא מצי גבי ממשעבדי:
ערב הוציא לאחר חיתום שטרות.
שכתב מתחת חתימת העדים ופלוגי ערב גובה המלוה מאותו ערב מנכסים בני חורין לפי שהואיל

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

קעו.

גובה מן היורשים כדי ש"א תנעור דלת בפני ל"וין.
הכא מוקי הך מילתא אליבא דכולי עלמא צין למאן דאמר דאורייתא צין למאן דאמר לאו דאורייתא ובפרק קמא דקדושין (דף יג: ושם) אמרינן גובה מן היורשים שעבדא דאורייתא ואינו גובה [מן הלקוחות כו'] ויש לפרש דרב פפא לא אמר אלא

מלוה על פה גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות וגמרא מפרש לה הכא למאן דאמר שעבדא לאו דאורייתא והתם למאן דאמר שעבדא דאורייתא והוי כמו איכא דאמרי מילתא דהכא ודהתם וכעין זה מלניו בהמקבץ (ב"מ דף ק"ז. ושם) דצעו מיניה מרב ששת קצנן עובר בצל תלין או לא אומן קונה בשבח כלי או לא" ובהגוזל קמא (ב"ק דף קט. ושם) משמע שלא שאלו ממנו אס אומן קונה בשבח כלי או לא ובשם ה"ר אליהו מ"כ מפרש דהא דפסיק רב פפא התם דשעבדא דאורייתא היינו לענין קרצן כגון האשה שמתה יציאו היורשים עולמה דליירי התם לעיל במשנה"כ וכן משמע התם מתוך פירוש רצינו מנאל וכן עיקר"י:
משערת כתיבה שעבד נפשיה.
ט) כדפירש דקוונטרס ולא

גרסינן משעת כתובה דהוי משמע דעדי חתימה כרמי בכתובה לרבי אלעזר וזה אינו דהא אפילו אין בכתובה עצמה אלא עדי מסירה כשר כדאמרינן' דאמר ר"א צין בגיטין צין בשטרות וקיימא לן כוותיה צין בגיטין צין בשטרות מההיא דזה צורר (סנהדרין דף כח: ושם) (הג"ה ט) [הכא] נמי דכתב ביה איז פלוגי ערב ותמינה דאס כן ליהוי כשאליו ומיזך מורי ר' דשאני שאילו שדומה שסותר הגט ולעיל (דף קסד:) נמי אמרינן מילאהו בקריוצין כשר:

וחל"ב במותו אף בחנוק. קשה לר"י על ההיא דהנושא (כתובות דף קא: ושם קב. ד"ה אליבא) דאמר ר' יוחנן בלאומר לחצירו חייב איז לך מנה בשטר דאלימא מילתא דשטרא וכמאן דאמר להו אתם עדי דמי ומוקי נפשיה כר' ישמעאל ט) דלא פליג עליה ר' ישמעאל אלא משום דסצר דערצ לאחר מתן מעות משתעבד כדאמר דהלכה כמותו אף בחנוק ורבי יוחנן וספיה ט) [אפשר דס"ל] כשאמר לו בשוק הנח לו ואמן לך פטור דשטרא וכמאן דאמר רבי ישמעאל דליכא אלימות' דשטר כלל ומנלן דסצר אלימא מילתא דשטרא ונראה לרבי דחנוק נמי דהכא בשטר טעמא"ס דאלימא מילתא דשטרא ט) גמר ומשעבד נפשיה ופי' צקוונטרס דלא גרסינן בתר הכי הך כולה צעו קנין וכן נראה כי כבר פירש דין כולס וצפירוש רצינו מנאל הוא משמע לפרשו כך צין בחנוק צין בלא חנוק צין בשטר וצין בעל פה צעי

קנין ויש ספרים שאין כתוב צהן כלל ונחת לזה מזה:

הדרן עלך גט פשוט וכליקא לה מסכת בבא בתרא

מחניקה ומלוה הוא דקא עציז ולאו מידי חסריה ולא הוי ערב:
ערב

מנכסים בני חורין ואע"ג דכתב ביה ופלוגי ערב. ומשני לא התם נמי בההוא קאמר ר' יוחנן דגובה מבני חורין היכא דכתב ביה פלוגי ערב אבל אי כתב ביה ופלוגי ערב גובה מנכסים משועבדים ומקשי' היינו דרב דרב הכי נמי אמר. ומתריץ אמאי וכן אמר ר' יוחנן כרב:
אע"פ שקילס ר' ישמעאל את בן ננס. דאמר יישמש את בן ננס:
הלכה כמותו.
כר' ישמעאל דגובה מנכסים בני חורין:
חלוק היה ר' ישמעאל.
על בן ננס אף בחנוק דגובה מן הערב מנכסים בני חורין:
חנוק וקנו מידו.
אחד שהיה חונק חבירו בשביל חובו ומצאו חבירו ואמר ליה הנח לו ואני אתן לך וקנו מן זה הערב שיפרע בשבילו משתעבד.
מכלל דערב דעלמא משתעבד בלא קנין:

עין מושפט נר מצוה

קנו א מיי פ"א מהל' מלוה ולהל' ד' סמך עשין דא' תושע"ח מ"מ סי' קז

סעיף א:

קנו ב מיי' שם וסמך שם תושע"ח מ"מ סי' לט סעיף א וסי' ק"א סעיף א:
קנו ג מיי' שם הלכה ג וסמך שם תושע"ח מ"מ סי' סט סעיף ג:

קנו ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד ועי' בהשגות ובזמ"מ סמך עשין ג וסמך שם תושע"ח מ"מ סי' קל סעיף כ:

קם ה מיי' שם הל' כה ועי' בהשגות ובזמ"מ וסמך שם תושע"ח א"ע סי' קכז

סעיף א:

קבא ו מיי' שם הל' טו [ויפ"א פ"א מלוה הל"ב] וסמך שם תושע"ח א"ע סי' קלג סעיף א [חז"מ סי' מ סעיף ג:].
קבב ז מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולהל' א סמך עשין דא' תושע"ח מ"מ סי' קטט סעיף ז:

קבג ח מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כה סמך עשין ז תושע"ח א"ע סי' קל

קבד י מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולהל' א סמך עשין דא' תושע"ח מ"מ סי' קטט סעיף א:



רבינו גרשום (המשך)

נשכתב לאחר חתימת העדים כמלוח על פה דמי שיש לו לה הערב:
ז) מעשה בא לפני ר' ישמעאל בערב היוצא אחר חיתום שטרות:
שלא על אמותיו הלוהו.
פירש ר' שלא על אמותיו של ערב הלוהו לפי שלא היה בשעת מתן מעות והכא איכא למימר כיון דנכתב הערב לאחר החיתום איכא למימר כיון דלוח בשעת מתן מעות ולא על אמותיו הלוהו דלא אמר בשעת מתן מעות על מנת שאפרע ממי שארצה להכי אינו גובה פירש ר' יושעא א"ת שמעון בן ננס.
שבקי' הוא הוהב דכיון ממונות:
הא דכתב ביה בשטר קודם [ופלוגי ערב] ואח"כ חתומי העדים משמע זו מוסף על ענין ראשון דכי היכי דחתמי לאמר בשטר השטר חתמו נמי על מאי דכתב ביה ופלוגי ערב.
אבל אי כתב קודם חתימת העדים פלוגי ערב משמע דהיינו מילתא אחריתא ועדים לא חתמו ו) אלא אפי' לרב והוי שטר גופיה על פה וערב כמלוה על פה לא שרי מלוה בערב אלא מבני חורין אעיקר שטרא ולא אפלוגי ערב הלכך אינו גובה אלא מנכסים בני חורין:
לידירי מפרשאי לי מיניה דר' יוחנן.
היכא דמי קתני ברייתא דפסול אי כתב בגט בסוף כרת משה וישראל שאילו בשלום פלוגי ושוב חתמו עדים איכא למימר על שאילת שלום חתמו שאילו עדים שוה שואל בשלום פלוגי אבל אעיקר הגט אין מעדיין ואי כתבו בסופו ושאילו בשלום פלוי ושוב חתמו כשר דמשמע דאשאלת שלום ועל כל מאי דכתב בגט חתמו וגובה כתובה מנכסים משועבדים ואמאי קאמר ר' יוחנן אחד זה ואחד זה אין גובה אלא

^[1] לבלוה ז"ל מתענין היא. ועי' בגיטין פז ע"ב.
ב) ממאן עד ד"ה הא דכתב ביה שייך למתני.
ג) כ"ל לא חתמו אלא אעיקר שטרא ולא אפלוגי ערב והוי בערב ע"פ וערב וכו' אלא ממני חורין: